Cum iuris canonici Codicem

Benedict XV · 1917-09-15 · Latin

MOTU PROPRIO 1 COMMISSIO INSTITUITUR AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS .

BENEDICTUS PP. X V

um iuris canonici Codicem, fel. rec. decessoris Nostri Pii X iussu digestam, non multo ante, exspectationem totius catholici orbis explentes, promulgaverimus, Ecclesiae bonum ipsiusque natura rei profecto postulant ut, quantum fieri potest, caveamus, ne aut incertis privatorum hominum de germano ca- nonum sensu opinionibus et coniecturis, aut crebra novarum legum varietate, tanti operis stabilitas in discrimen aliquando vocetur. Quapropter propositum Nobis est utrique incommodo occurrere ; quod ut efficiamus, Motu proprio, certa scientia atque matura deliberatione Nostra, haec quae infra scripta sunt sta- tuimus atque decernimus: I. Exemplum decessorum Nostrorum secuti, qui decreto- rum Concilii Tridentini interpretationem proprio Patrum Car- dinalium coetui commiserunt, Consilium seu Commissionem, uti vocant, constituimus, cui uni ius erit Codicis canones authen- tice interpretandi, audita tamen, in rebus maioris momenti, Sa- cra ea Congregatione cuius propria res sit, quae Consilio disce- ptanda proponitur. Idem vero Consilium constare volumus ex aliquot S. R. E. Cardinalibus, quorum unus coetui praesit, Auctoritate Nostra et successorum Nostrorum deligendis; his accèdent tum vir probatus, qui sacri Consilii erit ab Actis, tum aliquot Consultores ex utroque clero iuris canonici periti, eadem Auctoritate designandi ; sed Consilio ius erit Consultores quoque Sacrarum Congregationum, pro sua quemque re, sententiam rogandi. 1 Acta Apostolicae Sedis, IX, 1917, 483.

II. Sacrae Romanae Congregationes nova Decreta Gene- ralia iamnunc ne ferant, nisi qua gravis Ecclesiae universae necessitas aliud suadeat. Ordinarium igitur earum munus in hoc genere erit tum curare ut Codicis praescripta religiose serventur, tum Instructiones, si res ferat, edere, quae iisdem Codicis prae- ceptis maiorem et lucem afferant et efficientiam pariant. Eius- modi vero documenta sic conficiantur, ut non modo sint, sed appareant etiam quasi quaedam explanationes et complementa canonum, qui idcirco in documentorum contextu peropportune afferentur. III. Si quando, decursu temporum, Ecclesiae universae bonum postulabit, ut novum generale decretum ab aliqua Sacra Congregatione condatur, ea ipsa decretum conficiat, quod si a Codicis praescriptis dissentiat, /Summum Pontificem de eius- modi discrepantia moneat. Decretum autem, a Pontifice adpro- batum, eadem Sacra Congregatio ad Consilium deferat, cuius erit, ad decreti sententiam, canonem vel canones redigere. Si decretum a praescripto Codicis discrepet, Consilium indicet cui- nam Codicis legi nova lex sufficienda sit; si in decreto res vertetur de qua Codex sileat, Consilium constituat quo loco novus canon vel novi canones sint in Codicem inserendi, numero canonis, qui proxime antecedit, Ms, ter etc. repetito, ne canon sede sua mo- veatur ullus aut numerorum series quoquo pacto perturbetur. Quae omnia, statim post Sacrae Congregationis Decretum, in Acta Apostolicae Sedisi referantur. Quae Nobis videmur utiliter in hac causa decrevisse, ea omnia et singula, uti decreta sunt, ita rata et firma esse et ma- nere volumus ac iubemus: contrariis non obstantibus quibus- libet. Datum Romae apud Sanctum Petrum die xv mensis Septem- bris anno MDCCCCXVII, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XV

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 9 (1917). 1917 Codex printing delivered as Vatican OCR PDF; text reconstruction, not image-collated transcription. Shared act identity is grouped by the explicit parallel language versions or identified historical reprint; it is not a canonical catalogue join. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.